

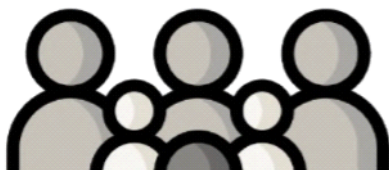
## 1. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH

### *Luật hành chính là:*

- Tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh QHXX
- Phát sinh trong tổ chức và hoạt động hành chính của các cơ quan nhà nước hoặc của các tổ chức xã hội
- Khi được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động hành chính

## 2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

### Mệnh lệnh – Phục tùng



### 3. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

**Khái niệm:** Là nơi chứa đựng các quy phạm pháp luật hành chính:

- Văn bản quy phạm pháp luật;
- Án lệ.

**Một số nguồn:**

Hiến pháp; Bộ luật, luật; Pháp lệnh của UBTVQH; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng; Thông tư của Bộ trưởng.v.v.

### 4. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

Cơ quan hành chính



Công vụ, công chức



Phương pháp hoạt động hành chính

Thuyết phục, cưỡng chế (xử phạt)

Công cụ hoạt động hành chính

Quyết định hành chính, văn bản hành chính

Kiểm soát hoạt động hành chính

Thanh tra, khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính.v.v.

## Xử phạt vi phạm hành chính

**Khái niệm:** xử phạt vi phạm hành chính là:

- Hoạt động của **các chủ thể có thẩm quyền**,
- Căn cứ vào các **quy định pháp luật** hiện hành,
- Quyết định áp dụng các **biện pháp xử phạt hành chính** và các **biện pháp cưỡng chế hành chính khác** (trong trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật)
- Đối với **các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính**.

## Biện pháp xử phạt

- Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính:

**1) Cảnh cáo**

**2) Phạt tiền**

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung:

**1) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề**

**2) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính**

Ngoài các hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện

Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại

Các biện pháp khác do chính phủ quy định

Người nước ngoài vi phạm hành chính còn có thể bị trục xuất.

### **Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính**

- Ủy ban nhân dân các cấp (Chủ tịch)
- Công an
- Hải quan
- Kiểm lâm
- Thuế vụ
- Quản lý thị trường
- Thanh tra chuyên ngành.v.v.

### **Thủ tục xử phạt hành chính**

- Thủ tục phạt đơn giản
- Thủ tục phạt thông thường:  
Có lập biên bản

## Nguyên tắc xử phạt hành chính

|                                       |                               |                                                                          |          |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pháp chế                              | Công minh                     | Nhanh chóng kịp thời                                                     | Nhân đạo |
| Tôn trọng danh dự nhân phẩm con người | Một hành vi chỉ bị phạt 1 lần | Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vi |          |

## 5. TỔ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ LUẬT TỔ TỤNG HÀNH CHÍNH

### Luật tổ tụng hành chính quy định:

- Các hành vi tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát, bên khởi kiện, bên bị kiện và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

### Vụ án hành chính là:

- Vụ án phát sinh tại Tòa hành chính có thẩm quyền
- Do có cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức khởi kiện ra trước Tòa án
- Yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.



### Quyết định hành chính là:

- Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành,
- Quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính
- Được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể

### Hành vi hành chính là:

- Hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó
- Thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật

## CÁC KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, **trừ** các quyết định hành chính, hành vi hành chính **thuộc phạm vi bí mật nhà nước** trong các lĩnh vực **quốc phòng, an ninh, ngoại giao** theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính **mang tính nội bộ** của cơ quan, tổ chức;
2. Khiếu kiện về **danh sách cử tri** bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
3. Khiếu kiện **quyết định kỷ luật** buộc thôi việc công chức giữ **chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống**;
4. Khiếu kiện **quyết định giải quyết khiếu nại** về quyết định xử lý **vụ việc cạnh tranh**.

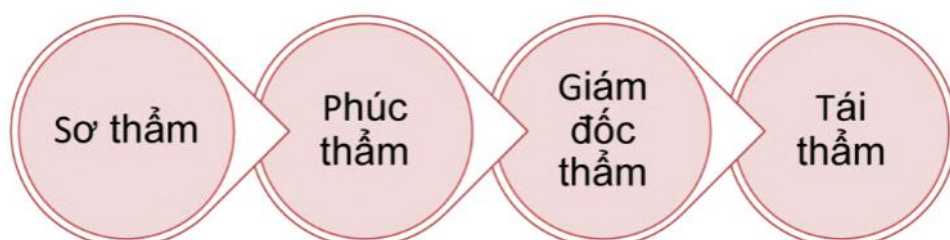
## Thời hiệu, các cấp xử hành chính

Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc là:

# 01 năm

kể từ ngày **nhận được hoặc biết được** quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc

### Các cấp xử hành chính:



## Quyền hạn của toà sơ thẩm

1. **Bác yêu cầu khởi kiện**, nếu yêu cầu đó không có căn cứ pháp luật;
2. **Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ** yêu cầu khởi kiện, **tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ** quyết định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); **buộc** cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước **thực hiện nhiệm vụ**, công vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời **kiến nghị cách thức xử lý** đối với quyết định hành chính trái pháp luật đã bị hủy;
3. **Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ** yêu cầu khởi kiện, tuyên bố hành vi hành chính là trái pháp luật, **tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ** quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); **buộc** cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước **chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật**

## Quyền hạn của toà sơ thẩm

4. **Buộc** cơ quan, tổ chức **bồi thường** thiệt hại, **khôi phục** quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra;
5. **Kiến nghị** với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người đứng đầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền **xem xét trách nhiệm** của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước.